



Till: Nacka Tingsrätt, mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Kopia: Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26 Nacka Strand (hard copy)
Nacka Kommun, Miljöenheten & Enheten för strategisk stadsutveckling
Nackas politiska partier

Yttrande i mål M 7609-17 – ”Tillstånd till anläggande och drift av dagvattenanläggning i Kyrkviken m.m. i Nacka kommun”

Föreningen Sicklaslussen (”Föreningen”) är en ideell kulturförening med 575 medlemmar, företrädesvis boende i Järlasjöns närområde. Förutom själva slussverksamheten utgör Föreningen en centralpunkt för de kringboendes engagemang i sjöarnas välmående och miljö. I medlemsskaran finns expertis på vattenfrågor och allmän erfarenhet av hur vattenmiljö, flora och fauna förändrats i närtid såväl som historiskt. Föreningen ansvarar även enligt avtal med Sickla Sluss Samfällighetsförening och dess ägare Nacka Kommun och Stockholms Stad för vattenregleringen av nämnda sjöar, inklusive vattenståndsmätningar.

Föreningen yrkar med hänvisning till ovan nämnda verksamhet och avtal att upptas som sakägare i målet. Föreningen inställning är att Nacka Kommuns anhållan om anläggande och drift av föreslagen dagvattenanläggning skall förkastas i sin helhet. Nedan redogörs i detalj för anledningarna till detta:

Sammanfattning

Volymen förorenat dagvatten från Sicklaöns hårdgjorda ytor har stegvis ökat genom successiv utbyggnad av Sickla Köpkvarter, samt nya bostadsområden såsom Järla Sjö, och utgör redan idag ett påtagligt miljöproblem. Nu planeras nya Nacka Stad med 14.000 nya bostäder och 10.000 nya arbetsplatser (ref: www.nacka.se). Föreslagen teknik med skärmbassänger har inte ens en teoretisk möjlighet att klara volymökningarna med en tillfredsställande rening. De redan sjuka Nackasjöarna riskerar att dö.

Miljöbalken definierar aktuellt dagvattenutsläpp som avloppsvatten. Historiskt har stillastående avloppsvatten i öppna diken i Sveriges stadskärnor utgjort stora problem. På 1600-1700-talet torde lukt, sjukdomsspridning och skadedjur från sådana öppna avloppssamlingar gjort storstäderna odrägliga att bo i. Lagstiftarna har sedan dess konsekvent utvecklat lagar och förordningar för att bli av med öppna avloppsdiken i stadskärnorna. Lagstiftningen är nu synnerligen konsekvent och det är inte förvånande att reglering av avloppshantering går som en röd tråd genom Plan och Bygglag, Vattentjänstlag, Miljöbalk, Förordningar och Kommunala översiktsplaner. Mer förvånande är att Nacka Kommun år 2018 vill etablera en ny anläggning med stillastående avloppsvatten mitt i nya Nacka Stad.

Efter en noggrann genomgång av samtliga handlingar relaterade till målet konstaterar Föreningen:

1. att föreslagen skärmbassäng ej utgör en lämplig anläggningstyp för dagvattnets omhändertagande och där bättre alternativ ej tillräckligt beaktats, i strid med Vattentjänstlagen och Miljöbalken,
2. att föreslagen skärmbassäng givet den stora planerade volymökningen av dagvatten leder till ökade utsläpp av föroreningar jämfört med nuvarande redan svåra utsläppssituation, i strid med EUs vattendirektiv, Natura 2000, Förordning om miljöfarlig verksamhet och Miljöbalken,
3. att driften av föreslagen skärmbassäng baserat på erfarenhet från andra öppna avloppsanläggningar innebär en allvarlig sanitär olägenhet mitt i nya Nacka Stad, i strid med



Vattentjänstlagen och Miljöbalken,

4. att föreslagen vattenverksamhet med muddring och förstörd strandlinje skulle utplåna en av Järlasjöns få kvarvarande vassruggar där framför allt gädda har möjlighet till lek och tillväxt, samt att föreslagen anläggning skulle radera den naturliga strandlinje där idag sjöfågel, bäver och groddjur fritt kan röra sig mellan land och vatten, i strid med Länsstyrelsens direktiv och Miljöbalken.
5. att föreslagen skärmbassäng väsentligen skulle inkräkta på Järlasjöns vattenareal och dess fria vattenspegel, i strid med LOD, Strandskyddsreglerna i Plan & Bygglagen och Miljöbalken.

Nacka Kommun har i sin miljökonsekvensutredning inte på ett seriöst sätt utrett de alternativ som normalt bort utgöra förstahandsalternativ; antingen en högteknologisk landbaserad reningsanläggning, eller bortforsling via en sedimenteringstunnel direkt till befintligt utlopp i Svindersviken / Östersjön (dit utsläpp via Järlasjön i vilket fall slutligen hamnar efter genomströmningen Järlasjön - Sicklasjön).

Föreningen anser att föreslagen anläggning skall förkastas i sin helhet, utan möjlighet till vidare kompletteringar.

1. Dagvattnets omhändertagande

Föreningen noterar att dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i miljöbalken (9 kap 1 § och 2 §) definierat som avloppsvatten och utsläpp av sådant vatten är därmed miljöfarlig verksamhet.

Ansvar för hantering av avloppsvatten stadgas av Vattentjänstlagen "Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster". Om inte förorenaren själv renar sitt dagvatten är det verksamhetsområdesansvarige som har ansvaret att rena vattnet på förorenarens bekostnad. Något som regleras i dagvattentaxan.

Kommunen har enligt 10 § i Vattentjänstlagen ett ansvar att representera allmänintresset genom att tillse att en "va-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till intresset av en god hushållning med naturresurser". Föreslagen metod, öppna skärmbassänger med stillastående avloppsvatten, hör inte hemma i en tät stadsmiljö. Föreslagen lösning tillgodoser vare sig människors rätt till en naturlig och luktfri miljö eller kravet att hushålla med naturresurser, i detta fall Järlasjöns vattenspegel och vattenkvalité. Föreslagen metod står därmed i direkt strid med 10 § i Vattentjänstlagen.

Istället borde kommunen utreda alternativa metoder för dagvattnets omhändertagande. Då underlaget ej annat än i mycket svepande ordalag nämner alternativa metoder, vill Föreningen upprepa de i tidigare samråd avgivna rekommendationer:

I första hand rekommenderas en högteknologisk landbaserad reningsanläggning. Text bassänger kompletterad med filtrering och kemisk / biologisk neutralisering / fällning. Enligt LOD placerad inom detaljplaneområdet för nya Nacka Stad, som idag till stora delar är obebyggt, och inte i Järlasjön. Förslagsvis under jord. Eller eventuellt inom den redan idag utfyllda delen av Kyrkviken: nuvarande gångbana och delar av Järlaleden vilar på en utfylld del av Kyrkviken, och att med skärmbassänger annektera ytterligare vattenareal synes inte ha något annat syfte än optimera vinsten för fastighetsägare och byggherrar.

I andra hand rekommenderas avledning med föregående grovredning av dagvattnet via en sedimenteringstunnel till Saltsjön. Därmed skulle det förorenade dagvattnet ej överhuvudtaget passera de känsliga insjöarna Järlasjön och Sicklasjön på sin väg ut till Östersjön. Även Östersjön torde på lång sikt tjäna på en fast anläggning jämfört med föreslagna skärmbassänger i Järlasjön, då man kan anta att skärmbassängernas reningsgrad över tid försämrars i takt med att dukarna åldras, går sönder, samt



överbäxas. Det finns redan idag en avloppstunnel ner till Svindersviken, inte alltför långt från det aktuella avvattningsområdet, varvid en anslutning dit torde vara relativt enkel. Fallhöjden till Svindersviken är 5 - 10 meter, vilket är idealiskt i syfte att genom långsamt rinnande avlopp erhålla maximal sedimentering.

Som exempel kan nämnas att Stockholm Vatten framgångsrikt transporterar dagvatten långa sträckor i tunnelsystem för utsläpp i Saltsjön. I samrådsunderlagen framförs besynnerliga ifrågasättanden av bergkvaliteten och planerat tunnelbanebygge. Berget i närområdet hyser avsevärt större bergkonstruktioner än vad en dagvattentunnel innebär. Kan man dra tunnelbanan genom berget kan man definitivt dra en dagvattentunnel genom berget. Och tunnelbanesystemet korsar redan idag ett stort antal tunnlar utan problem. Underlagen framför även argument mot att det eventuellt saknas bergtäckning ända ner till Järlaleden. Detta är irrelevant då kulvertar byggs där berg ej erbjuds. I samrådsunderlagen sägs också att en tunnel till skillnad från skärmbassänger i Kyrkviken inte skulle kunna ta emot dagvatten från avrinningsområdets södra delar. Om man med södra delar avser dagvattenutloppet under vattenytan i Kyrkvikens innersta del kan man konstatera att Kyrkviken ligger på en plushöjd om ca 4,8 m relativt havsytan, dvs tillgänglig fallhöjd för ett tunnelsystem. Kostnaden för en tunnel blir högre men långsiktigheten och miljövinster motiverar väl kostnaden. I samband med en tunnellsökning kan man också undersöka möjligheten till en avskärande ledning som fångar upp bräddningarna från avlopps nätet till Järlasjön så att de hamnar i Saltsjön i stället för den hårt belastade sötvattensjön, Järlasjön.

2. Dagvattnets rening

I samrådsunderlagen talas om hur stor yta dagvattenanläggningen skall betjäna. Detta är en uppgift av mindre intresse. Det som är väsentligt är hur stor hårdgjord yta anläggningen skall hantera. Om skärmbassängen i teorin kan reducera väsentliga föroreningar mellan 0% - 40% samtidigt som det planerade bostadsbyggandet i området ökar den hårdgjorda ytan till det dubbla eller tredubbla blir nettoresultatet för Järlasjön sannolikt negativt. Det noteras att refererade Stormtrac analyser indikerar andra slutsatser än Föreningens, men Nacka Kommuns analyser har ej tagit hänsyn till de hårdtytor tillkomna de senaste 10-20 åren och heller ej summerat alla de tillkommande hårdtytor som nya Nacka Stad kommer att tillföra de närmaste 10-20 åren: en svår utsläppssituation kommer att bli värre.

Detta antagande om 0% - 40% reducering baseras på den bästa nu tillgängliga sammanställningen av vetenskapliga studier, vilken återfinns på finns på webbplatsen för Stockholm Vatten & Avfall:
<http://www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten/vagledningar/rad-och-anvisningar/utreda/>
<http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/exls/reningstabell.xls>

Däri kan man bl.a. läsa att Skärmbassängens reningsgrad för löst fosfor är endast 30% samt totalt för kväve endast 35%. Skärmbassängens reningsgrad för övriga lösta närsalter samt föroreningar med låg densitet (petroleum, schampo och andra bilvårdsprodukter, hudvårdsprodukter, mikroplaster, etc) är i det närmaste 0%.

Och detta endast i bästa fall: Erfarenheter från de två Nackasjöar som idag har skärmbassänger, Långsjön och Ältasjön, ger vid lag att orenat vatten regelbundet rinner direkt igenom dukar som med åren går sönder, eller i skarvar mellan dukar och/eller land. Se exempel i figur 2:3 i Bilaga 2.

Specifikt kopplat till lösta närsalter samt föroreningar med låg densitet, har kringboende under de senaste 20 åren (efter exploatering av Sickla Köp kvarter och Järla Sjö) sett årliga ökningar av skum på vattenytan. Kommunen har ej analyserat det kemiska innehållet i detta skum, så det är oklart till vilken del det består av naturliga eller kemiska ämnen. Men det faktum att skumbildningen ökar år från år är oroväckande. Se exempel i figur 4 i Bilaga 4.

Vidare framgår av Föreningens vattenståndsmätningar att flöden och vattenstånd varierar kraftigt. Under sommaren sjunker vattnet med ca 25 cm vilket skapar en situation med stillastående avloppsvatten med kraftig beväxning. När höstregnen startar är vattendjupet i Kyrkviken och skärmbassängerna mycket ringa



vilket innebär höga vattenhastigheter och ringa sedimentering. Man kan starkt ifrågasätta om det aktuella området över huvud taget är lämpligt för skärmbassänger. Vidare innebär överdäckningen en försvårad tömning, om inte trädäcken rivs. Rivs inte överdäckningen regelbundet kommer funktionen hos anläggningen över tiden ytterligare att försämrats och dagvattnet går marginellt renat ut i sjön.

Denna ökning av utsläpp står i strid med ”Vattendirektivet eller ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG) och dess grundprincip att eftersträva ett ökat skydd och ”förbättring av vattenmiljön bland annat genom särskilda åtgärder för en gradvis minskning av utsläpp och spill av prioriterade ämnen samt genom att utsläpp och spill av prioriterade farliga ämnen upphör eller stegvis elimineras”. Det har i vissa sammanhang uttryckts att detta EU-direktiv endast gäller för vattentäkter, vilket Föreningen anser är ett direkt felaktigt påstående: Vattendirektivet gäller för samtliga känsliga vattenmiljöer d.v.s. även för Nackas största och känsligaste insjö Järlasjön, varvid Föreningen menar att det föreslagna ökade utsläppsnivåerna står i direkt lagstiftningens krav på minskade utsläpp senast år 2021, och i strid med detta direktiv. (Miljöbalken kap 7 §20-21 samt kap 10 §1-5 m fl)

Denna ökning av utsläpp står även i strid med intentionen bakom Natura 2000 (Europaparlamentets och rådets direktiv 92/43/EEG) och dess omvandling till svensk lag i form av Miljöbalkens sjunde och tionde kapitel. Det har tidvis uttryckts att detta EU-direktiv ej skulle vara tillämpligt då just Järlasjön ännu ej är upptagen på listan över speciellt utpekade Natura-2000 områden. Föreningen menar att direktivet måste beaktas då Miljöbalkens sjunde kapitel beaktar ett sammanhang som går utöver en strikt Natura 2000-klassificering. I sammanhanget noteras: i) att den till sjösystemet uppströms tillhörande Dammtorpssjön är Natura 2000-klassad; ii) att diskussioner pågår i syfte att klassificera även delar av Järlasjön under Natura 2000; iii) att Nackareservatet omfattar delar av såväl Järlasjön som Sicklasjön varvid speciell hänsyn avseende föroreningar skall iakttas (Miljöbalken kapitel 7 §4 samt kapitel 10 §1-5 m fl)

Föreningen anser även att utsläppsökningen står i direkt strid med ”Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd”, SFS nr 899, 1998b, där det eftertryckligen sägs att ”Sådant dagvatten får inte släppas ut utan föregående rening om utsläppet inte kan göras utan risk för olägenhet för hälsa eller miljö.

Det noteras vidare att någon längre systematisk mätserie över vattenkvalitén i Järlasjön ej har redovisats i underlaget. Vi har uppgifter om att Stockholm Vatten har en sådan mätserie över vattenkvaliteten i Sicklasjön. Dessa mätvärden är synnerligen bekymmersamma redan med dagens utsläppsnivåer.

Att ta hand om dagvattnet från västra Nacka genom skärmbassänger i Kyrkviken kommer inte nämnvärt förbättra vattenkvalitén i Järlasjön, allt annat oförändrat. Med byggandet av Nacka Stad och dess ökande belastning från trafik, ökande befolkning och stor ökning av hårdgjorda ytor kommer förorenade dagvattenutsläpp med föreslagen otillräckliga skärmbassäng att öka. Föreningen menar att bättre reningsalternativ måste utredas i syfte att förbättra och inte försämra vattenmiljön.

3. Ansvar för driften av en allmän va-anläggning

En allmän va-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till intresset av en god hushållning med naturresurser.

När det är förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål, bör den ordnas och drivas så att också andra allmänna intressen som har behov av anläggningen kan tillgodoses.

Anläggning med stillastående eller långsamt flytande vatten bidrar till stark vegetation med tillhörande bakterietillväxt och förruttnelseprocess. En skärmbassäng innebär därmed per definition en stark luktölägenhet.



Med denna omständighet anser Föreningen att föreslagen anläggning står i direkt strid med Miljöbalken 2 kap 1§ & 3§ "allmän hänsyn", samt står i direkt strid med Miljöbalken 2 kap 6§ "val av plats", samt står i direkt strid med Miljöbalken 10 kap 1-2§ "verksamhetsutövning och avhjälpning", samt står i står därmed i direkt strid med Vattentjänstlagen 10§.

Föreningen har okulärt besiktat de två skärmbassänger som idag är i bruk i Nackas sjöar. Det noteras att båda dessa öppna avloppsanläggningar ligger långt ifrån bebyggelse eller tätort. Anläggningen i Långsjön har under flera års negligerande (bristfällig tömning av sediment / bristfälligt underhåll av skärmdukar) nyligen renoveras – men vilket framgår av bilderna i Bilaga 1 är vattenvegetationen tät och lukten är inte munter. Anläggningen i Ältasjön lider enligt bilder i Bilaga 2 av samma problem och inte heller här är lukten speciellt munter.

Föreningen har samrått med lokala miljögrupper men kännedom om Långsjön samt initiativet "Rädda Ältasjön" och fått oroande insikt om bristande drift och underhåll. Drift och underhåll av föreslagen anläggning torde bli än besvärligare då den täcks av ett trääck som omöjliggör avlägsnande av miljöstörande bottensediment och vegetation.

Föreslagen anläggning i Järlasjön kan befaras orsaka än större sanitär olägenhet: Kyrkviken är en väldigt grund vik som hålls relativt öppen genom de strömmar som vindarna från den stora Järlasjön driver in i viken. Föreslagen anläggning kommer att hindra vindar och strömmar och orsaka större ytor av stillastående vatten. Vilket redan har diskuterats ovan, är vattendjupet i Kyrkviken mycket ringa, speciellt sommartid, vilket ytterligare grundar ut bassängerna riskerar att frilägga bottensediment och därmed ytterligare bidra till en sanitär olägenhet.

Man kan starkt ifrågasätta om det aktuella området över huvud taget är lämpligt för skärmbassänger. Föreningen känner inte till något fall i Sverige där man mitt inne i stadskärnan (nya Nacka Stad) etablerar en ny öppen avloppsanläggning med stillastående vatten.

Föreningen menar att bättre reningsalternativ måste utredas i syfte att förbättra och inte försämra vattenmiljön.

4. Vattenverksamhet och muddring

Etableringen av föreslagen anläggning innebär såväl konstruktion i vatten såsom muddring.

Mot bakgrund av den industriella verksamhet som förevarit i området bör man i likhet med vad som är fallet i andra liknande områden inte röra om i förorenade bottensediment, risken är att man för lång tid frigör föroreningar som kommer att påverka sjöns miljöstatus. Underlaget innehåller endast svepande beskrivningar om sedimentanalyser samt hantering och dumpning av det antaget giftiga bottensedimentet är tänkt att ske. Det saknas tillräcklig information för en eventuell dispens enligt Miljöbalken 15 kap 31§.

Föreslagen plats för muddring utgör en av de få kvarvarande vassruggarna där sötvattensfisk kan reproducera och växa till sig. Övriga delar av strandlinjen är sedan länge avskalade då bebyggelse och gångvägar skapat en vegetationsfattig strandlinje. Se bilder av vassruggen i Bilaga 3. Nacka kommuns egen provfiskning i Järlasjön påvisar en relativt god artrikedom, dock med total avsaknad av större fisk. De få kvarvarande vassruggarna är väsentliga för sjöarnas fauna och fiskarnas tillväxt. Speciellt stor gädda i mindre vatten bör enligt samstämmda myndigheter värnas; Länsstyrelsen har av den anledningen förbjudit upptagning av gädda överskridande 75 cm, samt föranlett Sportfiskarna att förbjuda upptagning av gäddor överskridande 3 kg. Järlasjön har en i det närmaste hel avsaknad av så stora gäddor, varvid Nacka Kommun borde göra allt för att freda de få kvarvarande vassruggarna i Kyrkviken.

Den grunda strandlinjen utgör även en enkel och naturlig väg för sjöarnas vattenlevande djur, t ex sjöfågel, bäver och grodor, att vandra mellan land och vatten. Föreslagen anläggning skulle medels en



oöverstiglig kant stänga av större delen av Kyrkvikens norra strand och effektivt stänga av denna förbindelse mellan land och vatten och därmed verka hindrande för dessa vattenlevande djur.

I diskussionerna om provfiskeresultat, har även frågan om grumling tagits upp som en tillväxthämmande faktor. Kringboende, men även Nacka Kommun, har i detta sammanhang under de senaste 20 åren (efter utbyggnaden av bl a Sickla Köp kvarter och Järla Sjö) sett årliga siktförsämringar i Järlasjön på grund av grumling. Denna grumling består till största delen av alger som ökar i takt med att näringsämnen och närsalter på ett onaturligt sätt tillförs i överflöd. Detta understryker redan angivna skäl att i) välja effektiva alternativ till rening; ii) specifikt för Kyrkviken undvika anläggningar som hindrar vindar och strömmar från Järlasjön; iii) ej starta vattenföretag som ytterligare ökar antalet partiklar i vattnet.

Föreningen menar att muddringens skada på fisk och andra vattenlevande djur står i direkt strid med Miljöbalken 11 kap 8§, samt står i direkt strid med bestämmelserna om Strandskydd i Miljöbalken 7 kap 13§ punkt 2 med tillhörande ändring genom Lag (2009:532) "bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten", samt även står i direkt strid med Miljöbalken 8 kap §1 "Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter"

Föreningen menar vidare att tillstånd för sådan verksamhet endast kan utfärdas om det saknas alternativ, något som redan avhandlats i inledningen av detta yttrande, varvid vattenföretaget även antas stå i strid med Miljöbalken 7 kap 28b-29§.

5. Bevarande av Järlasjöns vattenspegel

Järlasjön-Sicklasjön är Nackas största insjö. Än så länge. Den har under många årtionden naggats i kanten medels utfyllnad (t ex Järlaleden), medels bebyggelse (t ex hus på pirar i Järla Sjö), medels successiv anläggning av bryggor och broar (t ex Sickla Strand och Sickla Kanal).

Föreslagen anläggning skulle ta i anspråk en orimligt stor del av Kyrkviken och därmed avsevärt minska sjöarnas fria vattenspeglar. Det är därmed anmärkningsvärt att Nacka Kommun, sannolikt av ekonomiska skäl, frångår sin egen översiktsplan och sina egna miljökvalitetsnormer där det fastställs att: "Dagvattnet från området ska kunna hanteras och renas inom området i enlighet med Nacka kommun och Nacka Vatten och Avfalls krav på verksamheter".

Kommunen har enligt 3§ samt 6§ i Vattentjänstlagen rättsligt bestämmande att anmoda och i förekommande fall erbjuda en effektiv metod för rening av dagvatten. I aktuellt mål har Nacka Kommun hänvisat till LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten). Enligt LOD skall dagvattnet hanteras inom det detaljplanerade område vari dagvattnet genereras. Järlasjön är och planeras inte att omfattas av någon detaljplan. Att avleda dagvatten från ett detaljplanerat område till en anläggning i en sjö utanför området kan inte anses vara förenligt med LOD. Och står därmed i strid med Plan och Bygglagen (PBL) (1 kap 1§) "hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen", samt i strid med PBL (2 kap 9§) "fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt", samt i direkt strid med LOD enligt Nacka Kommuns Översiktsplan såsom den upprättats enligt Plan och Bygglag (4 kap 14§ 1p), samt i detta yttrande redan gjorda hänvisningar till Miljöbalken.

Explicit för det icke detaljplanerad området "Järlasjön" vill Föreningen återupprepa dess olämplighet som "reningsanläggning", varvid även kan refereras Plan och Bygglag (2 kap 2-4§) "utsläpp av dagvatten kan göra området olämpligt" (i detta fall för nyttjande av vattnet till sjöfart, rekreation och bad).

Föreningen anser att dessa policies ska gälla även för den nya framväxande Nacka Stad: Förörenaren ska tillse att reningen sker inom förörenarens område – dvs på land och inte i allmänna vatten. Det finns, vilket nämnts tidigare i detta yttrande, i allt väsentligt mycket mer effektiva landbaserade alternativ.



Noterar även Länsstyrelsen synpunkter i deras "beslut om miljöpåverkan" (ref. Länsstyrelsen i Stockholm 531-45984-2016). Visserligen motsätter man sig ej etableringen av planerad vattenverksamhet, men man skriver att: "i drift är skärmbassängen en dagvattenanläggning och därmed miljöfarlig verksamhet... kommunen bör söka tillstånd för både anläggandet av skärmbassängen enligt 11 kap. miljöbalken och driften av den enligt 9 kap. miljöbalken.". Länsstyrelsen skriver vidare att "I tillståndsansökan ska de synpunkter som inkommit i samråden bemötas." Samt "Länsstyrelsen framförde under samrådet att en skärmbassäng inte är en hållbar dagvattenåtgärd, utan att kommunen behöver planera för lokalt omhändertagande av dagvatten så att rening inte behöver ske ute i recipienten. I en kommande miljökonsekvensbeskrivning behöver kommunen redovisa sina intentioner att rena dagvattnet vid källan...".

Bevarandet av Järlasjöns vattenspegel är Föreningens allra viktigaste fråga. Lagrumsstöden för att ej exploatera vatten och riskera vattenmiljöer är många. Varvid de Föreningen i turordning här endast sammanfattar de lagrum som redan anförts:

- Vattendirektivet (Miljöbalken 7 kap 20-21§ samt 10 kap 1-5§ m fl)
- Natura 2000-direktivet (Miljöbalken 7 kap 7 4§ samt 10 kap 1-5§ m fl)
- Vattentjänstlagen 10§
- SFS nr 899, 1998b
- Miljöbalken 9 kap 1§ och 2§
- Miljöbalken 2 kap 1§ & 3§ & 6§
- Miljöbalken 10 kap 1-2§
- Miljöbalken 15 kap 31§
- Miljöbalken 11 kap 8§
- Miljöbalken 7 kap 28b-29§ samt Lag (2009:532) 13§ punkt 2
- Miljöbalken 8 kap 1§
- Strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap 13§ punkt 2 / Lag (2009:532)
- Plan och Bygglagen 1 kap 1§, 2 kap 9§, 4 kap 14§ 1p,

Slutsats

Omhändertagande av dagvatten från västra Nacka med ett system med skärmbassänger i Kyrkviken, Järlasjön är ett lågteknologiskt, kortsiktigt och föga effektivt sätt till försök till dagvattenrening.

Det inkräktar kraftigt på vattenarealen samt allmänhetens och djurens tillträde till en naturlig strandlinje. Byggnation och muddring försämrar fiskarnas livsmiljöer. Utsläppen kommer att öka väsentligt eftersom otillräcklig rening ej kompenserar för de avsevärt ökande dagvattenvolymer som det planerade byggandet av nya Nacka Stad kommer att generera. Närmiljön kommer att försämras med lukt från stillastående avloppsvatten samt minskad vattenspegel. Det finns bättre alternativ än öppna avloppsdiken.

Estetiskt utgör skärmbassänger en katastrof. Jämför gärna verklighetens fotografier i Bilaga 1 och Bilaga 2, vilket väsentligt avviker från de förskönande illustrationerna i Nacka Kommuns underlag.

Ingemar Åkerblom

Ordförande, Föreningen Sicklaslussen

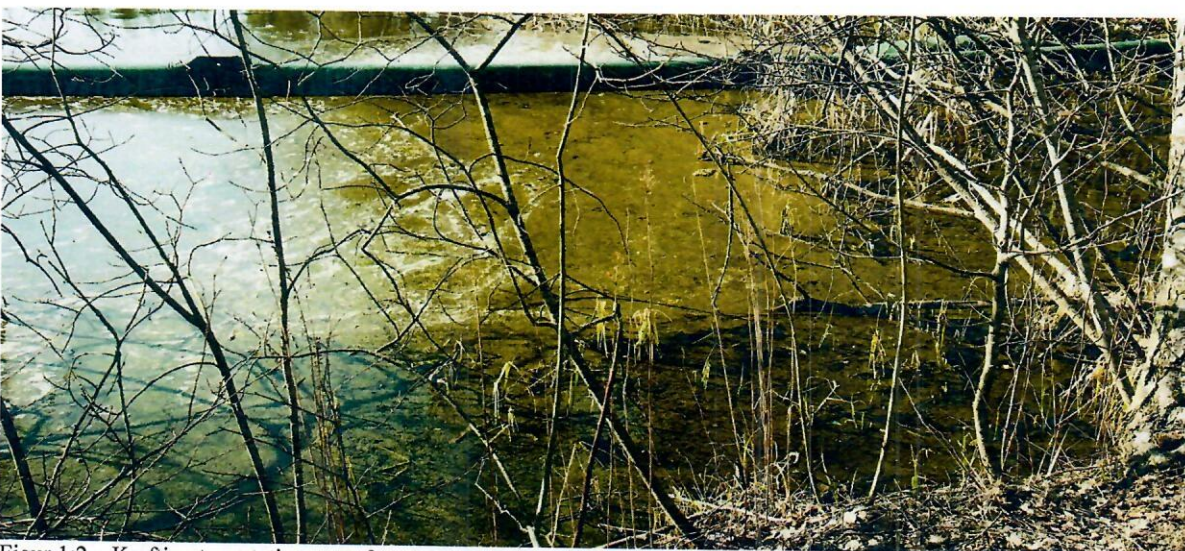
ingemar@sicklasluss.se, 072-5838314



BILAGA 1: Skärmbassäng i Långsjön, Nacka



Figur 1:1 – Översikt, anläggningen är utrymmeskrävande och tar över hela viken



Figur 1:2 – Kraftig ytvegetation, vars förruttnelseprocess genererar en kraftig lukt



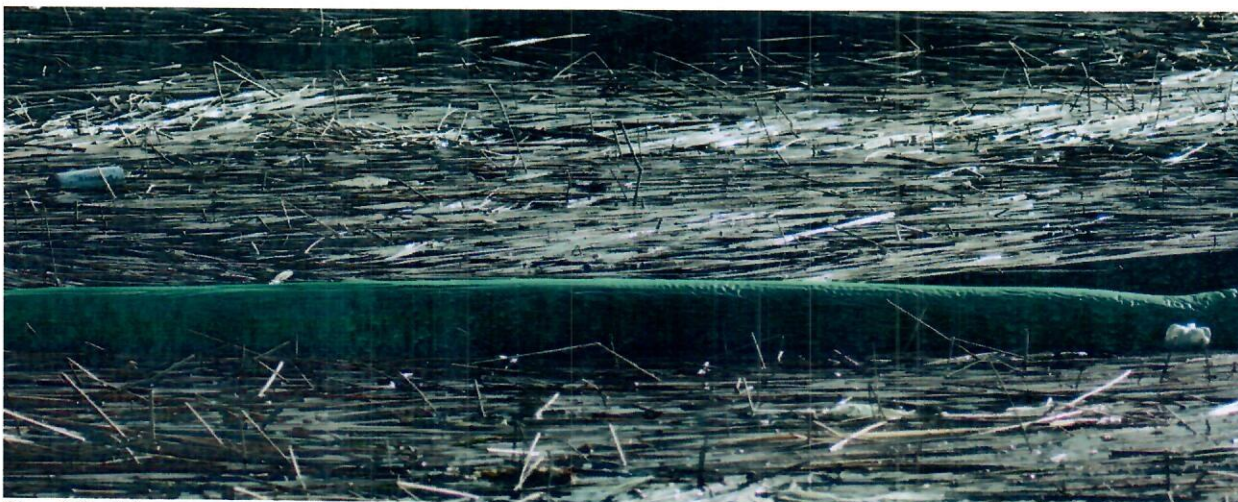
Figur 1:3 – Skumbildning, skräp och grumling av sjöväxter, vars förruttnelseprocess genererar en kraftig lukt



BILAGA 2: Skärmbassäng i Ältasjön, Nacka



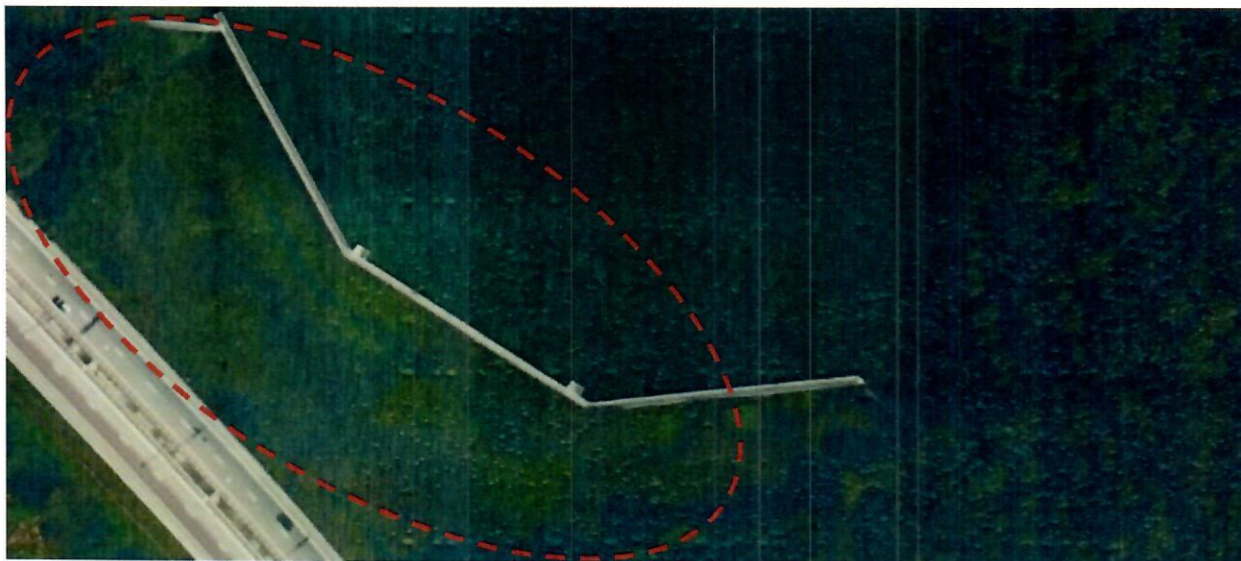
Figur 2:1 – Översikt, anläggningen är utrymmeskrävande och tar över hela viken



Figur 2:2 – På somrarna en kraftig ytvegetation, bilden är tagen på vårvintern så då består ytan framför allt av förra årets vass och sjövegetation vars förruttnelseprocess genererar en kraftig lukt



Figur 2:3 – Glapp mellan skärmbassäng och strandlinje, gör att vattnet här rinner ut orenat. På bilden anar man också ett par lagningslappar – nätverket Rädda Järlasjön rapporterar om återkommande problem med trasiga skärmdukar.



Figur 2:4 – Flygfoto över Ältasjön visar tydligt på den kraftiga vegetationen i skärmbassängen, i form av stark missfärgning (eniro.se)



Figur 2:5 – Detaljbild från Ältasjön, med vegetation i förruttelse vilken genererar en kraftig lukt



BILAGA 3: Vassrugge som föreslås muddras bort, Kyrkviken, Järlasjön, Nacka



Figur 3:1 – Kyrkvikens vassrugge från väster, en av nedre Järlasjöns få kvarvarande vassruggar där gädda och annan sötvattenfisk får skydd där nu muddring för skärmbassäng planeras.



Figur 3:2 – Kyrkvikens vassrugge från öster, en av nedre Järlasjöns få kvarvarande vassruggar där gädda och annan sötvattenfisk kan föryngras, där nu muddring för skärmbassäng planeras



BILAGA 4: Skumbildning



Figur 4 – Tilltagande skumbildning på sjöarna och dess utlopp – denna bild tagen vid utloppet från Järlasjön och Sicklasjön nedanför laxtrappan vid Sicklaslussen.